LIGNES ROUGES

PROJET D'ÉMISSIONS VIDÉO

Deux émissions de 40 minutes consacrées à la prévention des risques susceptibles de fragiliser le droit au séjour et à la présentation du dispositif de formation LIGNES ROUGES.

ÉMISSION N°1

Pourquoi la prévention plutôt que le contentieux est-elle devenue le choix le plus économique à privilégier pour la sécurisation du droit au séjour ?

OBJECTIF

Faire comprendre que si la prévention demeure insuffisamment développée, ce n'est pas parce qu'elle serait inutile. Le marché du conseil juridique en droit des étrangers s'est historiquement structuré autour du traitement des difficultés déjà constituées. L'émission montre l'intérêt économique d'un déplacement vers l'anticipation et présente LIGNES ROUGES comme un modèle fondé sur l'investissement dans la prévention.

SÉQUENCE 1 — 5 minutes

Pourquoi consulte-t-on toujours trop tard ?

ANIMATEUR

Bonsoir et bienvenue dans cette première émission consacrée à une question très concrète : pourquoi, en matière de droit au séjour, sommes-nous souvent prêts à engager des sommes importantes lorsque la difficulté est déjà là, alors que nous hésitons davantage à investir avant qu'elle n'apparaisse ?

Lorsqu'un refus de séjour, une difficulté de renouvellement ou une autre décision administrative survient, l'urgence change immédiatement notre perception du coût. On cherche un avocat, on rassemble les pièces, on réorganise parfois sa vie professionnelle ou universitaire. Mais avant cette urgence, la prévention paraît souvent facultative.

C'est précisément ce paradoxe que nous voulons interroger aujourd'hui : pourquoi les personnes investissent-elles facilement plusieurs milliers d'euros lorsqu'elles reçoivent un refus de séjour, mais hésitent-elles à investir nettement moins avant que le problème n'apparaisse ?

Pour en parler, nous recevons le responsable de LIGNES ROUGES ainsi que nos avocats formateurs. Nous allons essayer de comprendre comment s'est construit ce réflexe du "contentieux d'abord", quel peut être le coût réel de l'absence de prévention et, surtout, ce qu'il est possible de mettre en place en amont.

Transition — *Pour comprendre pourquoi la consultation intervient si souvent tardivement, il faut d'abord regarder comment l'offre et la demande de conseil juridique se sont historiquement organisées.*

SÉQUENCE 2 — 10 minutes

Pourquoi le marché du conseil juridique en droit des étrangers s'est-il organisé autour du contentieux ?

ANIMATEUR

On comprend donc qu'une première explication tient au fonctionnement même du marché du conseil juridique : les clients sont généralement davantage disposés à payer lorsqu'une difficulté est déjà constituée. Comment cette situation a-t-elle contribué à polariser l'offre autour du contentieux ?

RESPONSABLE LIGNES ROUGES

Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont considéré qu'il n'était pas nécessaire de payer pour prévenir. Elles préféraient attendre qu'un problème concret apparaisse.

Cette réaction est compréhensible. Lorsque les ressources sont limitées, on privilégie naturellement les dépenses qui répondent à une urgence immédiate. Tant que le titre de séjour est valable et que la vie quotidienne semble fonctionner normalement, la dépense préventive peut paraître non urgente.

Mais cette logique individuelle produit aussi un effet collectif : si la demande solvable apparaît principalement au moment du contentieux, les professionnels développent principalement et qualitativement des prestations destinées à traiter le contentieux. Cela ne signifie pas que les professionnels préfèrent les procès. Cela signifie simplement qu'une offre se développe là où existe une demande identifiable.

AVOCAT FORMATEUR

Un cabinet d'avocat a lui-même des charges : collaborateurs, assurances, documentation, outils de veille, locaux et temps de travail. Il doit donc consacrer une partie importante de ses ressources aux prestations pour lesquelles une demande existe effectivement.

Lorsque les personnes consultent principalement après l'apparition d'un problème, l'offre juridique se concentre mécaniquement sur le traitement de ce problème. C'est aussi une logique économique.

La prévention suppose donc de faire évoluer les habitudes de consultation. Il faut que la personne comprenne qu'un conseil obtenu suffisamment tôt peut parfois ouvrir des possibilités qui n'existent plus, ou qui deviennent beaucoup plus difficiles, une fois la situation dégradée.

SÉQUENCE 3 — 7 minutes

Pourquoi la prévention est-elle finalement le choix le plus économique ?

ANIMATEUR

Quand on parle d'une formation à 100 euros, certaines personnes raisonnent ainsi : "Aujourd'hui je n'ai aucun problème, donc pourquoi dépenser 100 euros ?" Est-ce la bonne comparaison ?

RESPONSABLE LIGNES ROUGES

Non. La véritable comparaison est entre le coût d'une démarche préventive et le coût potentiel d'une absence de prévention.

Une difficulté relative au séjour peut avoir des conséquences qui dépassent très largement le seul coût d'une procédure : des mois de démarches, une perte ou une fragilisation des revenus, un projet universitaire interrompu, une activité entrepreneuriale mise en péril, une forte charge psychologique et parfois plusieurs années d'incertitude etc.

La prévention n'offre évidemment pas la garantie qu'aucune difficulté ne surviendra. Son intérêt est ailleurs : elle permet d'identifier plus tôt les situations à risque, d'adapter certains choix lorsque cela est possible et, lorsque le risque apparaît malgré tout, de consulter avant que toutes les options ne se réduisent.

C'est dans ce sens que nous parlons d'investissement : on consacre aujourd'hui une somme limitée à l'acquisition de réflexes et d'outils destinés à mieux protéger un ensemble de projets qui dépendent du droit au séjour.

AVOCAT FORMATEUR

En pratique, le temps est souvent une donnée juridique décisive. Une situation examinée suffisamment tôt laisse généralement davantage de possibilités d'analyse et d'action qu'une situation découverte au

dernier moment. La prévention ne remplace donc pas le conseil individualisé de l'avocat ; elle aide précisément à comprendre quand ce conseil devient nécessaire.

Transition — *L'enjeu est alors de savoir comment transformer cette idée générale de prévention en une méthode utilisable dans la vie quotidienne.*

SÉQUENCE 4 — 10 minutes

Que met en place LIGNES ROUGES concrètement pour changer ce modèle ?

ANIMATEUR

Vous proposez donc de passer d'une logique où l'on intervient principalement après la difficulté à une logique dans laquelle la personne apprend à surveiller elle-même certains facteurs de risque. Comment LIGNES ROUGES organise-t-il concrètement cette prévention ?

RESPONSABLE LIGNES ROUGES

Notre ambition est de contribuer à faire passer la sécurisation du droit au séjour d'une logique exclusivement réparatrice à une logique également préventive.

Les participants investissent avant la difficulté. La formation mutualise cet investissement afin de financer un travail qui serait difficile à réaliser individuellement : veille juridique, actualisation des contenus, travail pédagogique et intervention d'avocats formateurs.

Le cœur du dispositif est un tableau de bord de sécurisation du titre de séjour. Il ne s'agit pas d'un simple document d'information. C'est un outil de pilotage préventif qui doit permettre au stagiaire d'identifier, de suivre et d'anticiper les facteurs susceptibles de fragiliser son droit au séjour.

Les indicateurs de risque sont construits au regard de la législation applicable, de la jurisprudence en vigueur et, dans la mesure où elles peuvent être identifiées, des pratiques préfectorales.

AVOCAT FORMATEUR

Plus une personne est formée à reconnaître les signaux de risque, plus elle est susceptible de consulter au bon moment. Et plus elle consulte tôt, plus l'analyse individualisée peut intervenir avant que la situation ne soit complètement figée.

C'est une articulation essentielle : la formation donne une culture de prévention ; elle ne se substitue pas à la consultation juridique individualisée. Au contraire, elle aide le participant à reconnaître le moment où cette consultation devient pertinente.

Transition — *Concrètement, cette méthode est transmise dans des cohortes de formation et débouche sur un outil que chaque participant pourra utiliser comme grille de vigilance.*

SÉQUENCE 5 — 8 minutes

Rejoindre une cohorte LIGNES ROUGES

ANIMATEUR

Nous arrivons à la partie la plus concrète. Si une personne qui nous regarde souhaite rejoindre LIGNES ROUGES, que va-t-elle réellement apprendre et comment se déroule la formation ?

RESPONSABLE LIGNES ROUGES

La formation a notamment quatre objectifs : comprendre les principales obligations liées au droit au séjour ; identifier les comportements et situations susceptibles de créer un risque administratif ; acquérir

des réflexes de conformité dans la vie personnelle, professionnelle, universitaire ou entrepreneuriale ; et savoir à quel moment il devient nécessaire de consulter un avocat afin d'anticiper une difficulté.

Le cœur de la formation consiste à initier les stagiaires à l'utilisation du tableau de bord conçu et fourni par nos soins. Cette initiation est axée autour des deux objectifs complémentaires poursuivis par ce tableau de bord.

Premier objectif : prévenir le risque dans les choix de la vie quotidienne. Le stagiaire apprend à reconnaître les situations susceptibles d'avoir une incidence sur son droit au séjour avant de prendre certaines décisions : changement d'emploi, interruption ou réorientation des études, création d'une activité, modification de la situation familiale, départ prolongé de France, évolution des ressources, changement de domicile, etc. L'objectif est de faire apparaître les "lignes rouges" avant qu'elles ne soient franchies.

Deuxième objectif : déclencher suffisamment tôt le recours au conseil préventif. Si un indicateur passe en zone de vigilance, ou si un risque se réalise malgré les précautions prises, le tableau de bord doit permettre au stagiaire de comprendre qu'il est temps de solliciter une analyse juridique individualisée, notamment auprès d'un avocat, afin d'examiner suffisamment tôt les solutions envisageables pour préserver son droit au séjour.

Chaque session dure 1 heure 30 et chaque cohorte comporte 10 stagiaires. Le dispositif prévoit que l'avocat formateur anime les cohortes composées de stagiaires relevant des préfectures situées dans le ressort de la cour d'appel auprès de laquelle il est inscrit, afin de favoriser une approche attentive aux réalités administratives de son territoire.

ANIMATEUR — CONCLUSION

Aujourd'hui, la question n'est donc plus seulement de savoir si la prévention est utile. La question est de savoir comment l'organiser.

Vous pouvez continuer à avancer à partir d'informations dispersées, ou choisir une méthode structurée, régulièrement actualisée et conçue pour vous aider à repérer les situations qui nécessitent votre vigilance.

L'objectif de LIGNES ROUGES est de développer cette culture de la conformité : connaître les risques, éviter autant que possible de les créer dans ses choix de vie et, lorsqu'un signal apparaît, savoir qu'il est temps de recourir au conseil juridique préventif.

Si cette démarche correspond à votre besoin, vous pourrez retrouver à l'écran le calendrier des prochaines cohortes, la procédure d'inscription, le QR Code et les coordonnées de LIGNES ROUGES.

ÉMISSION N°2

Pourquoi se former à la sécurisation de son droit au séjour est-il devenu un investissement indispensable ?

OBJECTIF

Faire prendre conscience que le droit au séjour conditionne de nombreux projets de vie et peut, en ce sens, être envisagé comme un patrimoine juridique à protéger. Montrer que les risques sont parfois invisibles au moment où les décisions ordinaires sont prises, que l'information générale ne suffit pas toujours à transformer ces informations en réflexes de prévention et que LIGNES ROUGES propose une méthode structurée de vigilance.

SÉQUENCE 1 — 5 minutes

Des décisions ordinaires peuvent-elles créer des risques invisibles ?

ANIMATEUR

Bonsoir et bienvenue. Lorsqu'une personne étrangère rencontre une difficulté concernant son droit au séjour, on imagine parfois qu'elle a nécessairement commis une fraude ou volontairement méconnu une règle.

Pourtant, certaines difficultés peuvent aussi apparaître à la suite de décisions ordinaires prises de bonne foi : changer d'emploi, interrompre ou réorienter ses études, créer une activité, modifier sa situation familiale, partir longtemps à l'étranger, voir ses ressources évoluer ou changer de domicile.

Le problème est que la conséquence administrative éventuelle de ces décisions n'est pas toujours visible au moment où elles sont prises.

Peut-on apprendre à voir plus tôt les risques qui concernent son droit au séjour ? Et pourquoi une véritable formation peut-elle être utile alors qu'une quantité considérable d'informations est déjà disponible gratuitement ?

C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui avec le responsable de LIGNES ROUGES et notre avocat partenaire.

Transition — *Pour répondre, il faut d'abord mesurer ce que le droit au séjour rend concrètement possible dans la vie d'une personne.*

SÉQUENCE 2 — 10 minutes

Est-il exagéré d'affirmer que le droit au séjour est un capital qu'il faut protéger ?

ANIMATEUR

Vous employez une expression forte : le droit au séjour serait un "capital" ou un "patrimoine juridique". Pourquoi utiliser cette comparaison ?

RESPONSABLE LIGNES ROUGES

Nous utilisons cette image parce que le droit au séjour ne se réduit pas, dans la vie concrète, à la possession d'un document administratif.

Il conditionne ou influence l'accès et la continuité de nombreux projets : l'emploi, les études, l'activité entrepreneuriale, le logement, la vie familiale et, plus largement, la possibilité de construire un projet durable en France.

Parler de "capital" ne signifie évidemment pas que le titre de séjour serait un bien que l'on possède définitivement. Cela signifie que sa sécurisation a une valeur considérable pour la continuité des projets de vie.

Comme pour tout élément précieux et fragile, la question n'est donc pas seulement : "Que faire lorsque je le perds ?" Elle devient aussi : "Quels sont les événements susceptibles de le fragiliser et comment puis-je les identifier suffisamment tôt ?"

AVOCAT FORMATEUR

Le droit des étrangers est exigeant parce qu'il met en relation une situation personnelle très concrète avec des conditions juridiques qui peuvent évoluer. Une décision qui paraît banale dans la vie quotidienne peut avoir une incidence administrative qui n'est perceptible que plus tard.

La difficulté principale est donc souvent une difficulté de visibilité : savoir quelles décisions méritent une vérification avant d'être prises et quels changements de situation doivent conduire à demander un conseil individualisé.

Transition — *Mais cette information existe déjà en partie sur Internet, dans les associations et auprès des professionnels. Pourquoi ne suffit-elle pas toujours ?*

SÉQUENCE 3 — 12 minutes

Pourquoi les informations gratuites ne suffisent-elles pas toujours ?

ANIMATEUR

Aujourd'hui, on trouve des vidéos, des guides, des groupes sur les réseaux sociaux, des permanences associatives, des articles d'avocats et des sites institutionnels. Pourquoi faudrait-il encore suivre une formation ?

RESPONSABLE LIGNES ROUGES

Il serait faux de dire qu'il n'existe aucune prévention. Les associations, les permanences, les avocats qui publient, les guides et les réseaux sociaux accomplissent un travail utile. Ils permettent d'informer, d'orienter et d'alerter.

Le problème n'est donc pas nécessairement l'absence d'information. Le problème est souvent son organisation et son utilisation.

Une véritable démarche préventive suppose un travail continu de veille et d'actualisation : suivi de l'évolution de la législation et des réformes, analyse de la jurisprudence, observation des pratiques préfectorales lorsqu'elles peuvent être identifiées, prise en compte des pratiques territoriales diversifiées et, surtout un travail pédagogique exigeant permettant de traduire l'ensemble de ces informations en indicateurs de vigilance concrets et accessibles.Un tel dispositif exige nécessairement un investissement important en temps, ainsi que la mobilisation de moyens humains, techniques et financiers. Il paraît dès lors difficilement envisageable que les professionnels et acteurs compétents puissent assurer durablement et gratuitement un travail d'une telle ampleur et d'une telle exigence.

Aussi une personne peut connaître beaucoup de règles et ne pas savoir quelle règle doit l'alerter au moment précis où elle change d'emploi, modifie son cursus ou envisage un départ prolongé. La formation cherche précisément à faire le lien entre l'information juridique et les décisions concrètes de la vie quotidienne.

AVOCAT FORMATEUR

Dans la pratique professionnelle, une information générale peut être exacte tout en étant insuffisamment précise pour une situation particulière. Elle peut ne pas prendre en compte toutes les données du dossier ou ne pas correspondre au moment juridique précis auquel se trouve la personne.

C'est pourquoi il faut distinguer trois niveaux : l'information générale, la formation préventive et la consultation juridique individualisée. La formation n'a pas vocation à remplacer l'avocat. Elle doit aider le stagiaire à reconnaître les situations dans lesquelles une analyse individualisée devient nécessaire.

Transition — *C'est précisément entre l'information générale et le conseil individualisé que LIGNES ROUGES entend installer un outil de vigilance : le tableau de bord de sécurisation du titre de séjour.*

SÉQUENCE 4 — 5 minutes

Concrètement, qu'apprend-on dans la formation LIGNES ROUGES ?

ANIMATEUR

LIGNES ROUGES vient donc répondre à un besoin très précis : apprendre à transformer l'information en vigilance. À quoi ressemble concrètement la formation ?

RESPONSABLE LIGNES ROUGES

La formation vise à permettre aux stagiaires de comprendre les principales obligations auxquelles ils sont soumis au regard de leur droit au séjour, d'identifier les comportements et situations susceptibles de créer un risque administratif, d'acquérir des réflexes de conformité et de savoir quand consulter un avocat.

Son outil central est le tableau de bord de sécurisation du titre de séjour. C'est un outil de pilotage préventif permettant au stagiaire d'identifier, de suivre et d'anticiper les facteurs susceptibles de fragiliser son droit au séjour à partir d'indicateurs de risque déterminés au regard de la législation applicable, de la jurisprudence en vigueur et, dans la mesure où elles peuvent être identifiées, des pratiques préfectorales.

Le tableau de bord poursuit deux fonctions. D'abord, éviter autant que possible les situations à risque dans les choix de la vie quotidienne. Ensuite, lorsqu'un indicateur passe en zone de vigilance ou qu'un risque se réalise malgré tout, déclencher suffisamment tôt le recours au conseil préventif afin d'examiner les actions envisageables.

Chaque session dure 1 heure 30. Les cohortes sont composées de 10 stagiaires. Le dispositif prévoit une animation par un avocat formateur intervenant auprès des stagiaires relevant des préfectures situées dans le ressort de la cour d'appel auprès de laquelle il est inscrit, afin de tenir compte autant que possible des réalités administratives du territoire.

AVOCAT FORMATEUR

Une personne formée ne consulte plus uniquement lorsqu'elle est déjà en difficulté. Elle apprend à reconnaître le moment où une vérification devient nécessaire. C'est cette anticipation qui peut modifier les possibilités d'action.

Transition — *Reste une question essentielle : pourquoi demander 100 euros pour cette formation alors qu'une partie de l'information existe gratuitement ?*

SÉQUENCE 5 — 8 minutes

Pourquoi investir 100 € est-il un choix rationnel ?

ANIMATEUR

Pourquoi avoir fixé le prix de la formation à 100 euros ? Qu'est-ce que ce prix finance concrètement ?

RESPONSABLE LIGNES ROUGES

Produire une prévention de qualité nécessite du travail : mobiliser des avocats formateurs, assurer une veille, actualiser les contenus et transformer la matière juridique en outils pédagogiques utilisables.

Le tarif de 100 euros correspond donc au financement de ce dispositif de formation et de prévention. Il ne s'agit pas de faire payer une information isolée que l'on pourrait trouver dans une vidéo ou dans un article. Il s'agit de financer une méthode structurée, un travail d'actualisation et un outil de pilotage.

La comparaison économique pertinente consiste à mettre en regard le coût de la prévention et les conséquences potentielles d'une difficulté non anticipée : fragilisation ou perte d'un emploi, interruption d'études, difficulté pour une activité entrepreneuriale, refus de séjour ou période prolongée d'instabilité,dépression etc.

L'investissement ne garantit pas qu'aucun risque ne surviendra. Il vise à donner au participant davantage de visibilité et de meilleurs réflexes pour éviter certaines situations et réagir plus tôt lorsque le risque apparaît.

ANIMATEUR — APPEL À L'ACTION

Vous l'avez compris : LIGNES ROUGES ne vous propose pas une promesse d'absence de risque. Le projet vous propose une méthode pour mieux voir les risques, mieux les suivre et savoir quand demander une analyse juridique individualisée.

Si vous souhaitez participer à une prochaine cohorte, retrouvez à l'écran la plateforme d'inscription, le QR Code, le calendrier des prochaines sessions ainsi que les coordonnées de LIGNES ROUGES.

Protéger son droit au séjour commence aussi par une chose simple : ne pas attendre qu'une difficulté soit devenue une urgence pour commencer à s'en préoccuper.

FIN DU DOCUMENT